

0000417-77.2019.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... onde seria a estada do pessoal do roubo, e em contato com o caseiro localizou os armamentos e um dos carros fugiu para um sítio, e a viatura conseguiu identificar o caminho e abordaram um indivíduo que mostrou onde estava o armamento, e indicou o local de fuga dos demais. As vítimas reconheceram os reus que foram detidos no dia, e também existiu uma vítima que teve a motocicleta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000417-77.2019.8.26.0586 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000417-77.2019.8.26.0586

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.003.477/2018 - Delegacia de Polícia de Araçatiguama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Pedro da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

WESLEY JORGE POLICARPO DE BRITO, RENATO RAMOS DE PAES, CID CARLOS DE ANDRADE ALCÂNTARA, EDUARDO COPIANO DE ARAUJO, MICHAEL ANDERSON MENDES DE ANDRADE, VALTER LINS BATISTA DA SILVA, VINICIUS PEDRO DA SILVA qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3, 2 parte c.c. art. 29 caput todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de designios e identidade de propósitos mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair coisa alheia móvel consistindo em valores de empresa de valores, mediante violência da qual resultou a morte de Renato Pereira Martins.

Consta ainda que WESLEY JORGE POLICARPO DE BRITO, RENATO RAMOS DE PAES, CID CARLOS DE ANDRADE ALCÂNTARA, EDUARDO COPIANO DE ARAUJO, MICHAEL ANDERSON MENDES DE ANDRADE, VALTER LINS BATISTA DA SILVA, VINICIUS PEDRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado

no artigo 157, § 2 inc I e II por duas vezes nos moldes do artigo 70 in fine c.c. art. 29 caput todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de designios e identidade de propósitos mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos um veículo Marca Citroen pertencente a Josué e um motocicleta Honda pertencente a Luciano.

Também consta na denuncia que WESLEY JORGE POLICARPO DE BRITO, RENATO RAMOS DE PAES, CID CARLOS DE ANDRADE ALCÂNTARA, EDUARDO COPIANO DE ARAUJO, MICHAEL ANDERSON MENDES DE ANDRADE, VALTER LINS BATISTA DA SILVA, VINICIUS PEDRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 12 da lei 10826/03 por três vezes nos moldes do artigo 70 do Código Penal, porque mantinham arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dentro da residência.

Por fim, consta que WESLEY JORGE POLICARPO DE BRITO, RENATO RAMOS DE PAES, CID CARLOS DE ANDRADE ALCÂNTARA, EDUARDO COPIANO DE ARAUJO, MICHAEL ANDERSON MENDES DE ANDRADE, VALTER LINS BATISTA DA SILVA, VINICIUS PEDRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 16 da lei 10826/03 na forma do artigo 70 do Código Penal por 03 vezes, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos mantinham sob a guarda armas de fogo de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar dentro da residência.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.08/465) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.08/36,447/454), boletim de ocorrência (fls.37/45,261/269,392/393, 429/436,437/444), auto de exibição e apreensão (fls.145/149,369/373,445/446,455/457), declarações com reconhecimento (fls.415/422), boletim de ocorrência de procurado (fls.386/387), laudo necroscópico (fls.407/410), relatório de investigação (fls.412/415,686/689), auto de reconhecimento fotográfico (fls.421/428), laudo de exame de corpo delito (fls.739/740), laudo de arma de fogo (fls.844/850,,971/975), laudo do local (fls.758/783,941/942), laudo papiloscopico (fls.784/788), laudo de coletes balísticos (fls.789/792), laudo pericial de peças (fls.830/832,944/946), laudo projeteis (fls.834/836,838/839,841), auto de entrega (fls.925/928).

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2018 (fls.472) e o aditamento com a inclusão de Vinicius em 22/05/2018 (fls.840), sendo que os réus foram citados e apresentaram defesas prosseguindo-se a instrução com as oitivas de testemunhas de interesse das partes colhendo-se ao final os interrogatórios dos acusados, ocasião em que o feito foi desmembrado em relação a Vinicius (fls.1147/1148). Posteriormente foi localizado, citado e apresentou Defesa (fls.1234/1237), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório ao final (fls.1287/1288).

Em alegações finais o Ministério Publico requereu a improcedência da ação pela fragilidade probatória (fls.1292/1301), o que foi secundado pela Defesa (fls. 1304/1308)

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.08/36,447/454), boletim de ocorrência (fls.37/45,261/269,392/393, 429/436,437/444), auto de exibição e apreensão (fls.145/149,369/373,445/446,455/457), declarações com reconhecimento (fls.244/246), boletim de ocorrência de procurado (fls.386/387), laudo necroscópico (fls.407/410), relatório de investigação (fls.412/415,686/689), auto de reconhecimento fotográfico (fls.421/428), laudo de exame de corpo delito

(fls.739/740), laudo de arma de fogo (fls.844/850,,971/975), laudo do local (fls.758/783,941/942), laudo papiloscopico (fls.784/788), laudo de coletes balísticos (fls.789/792), laudo pericial de peças (fls.830/832,944/946), laudo projeteis (fls.834/836,838/839,841), auto de entrega (fls.925/928). além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, Vinicius disse que pegaram seu irmão, e e partir dai começaram a chegar intimações em seu nome, e no bairro tinha um dos envolvidos, mas não se recorda do nome, e que foram conduzidos para a delegacia. Acabou por entrar no hospital pois sofreu um assalto, em Diadema e reagiu, e foi baleado e fez curativo.

A Testemunha protegida 01 disse que trabalhava com a vitima e foram abastecer o caixa, e estava de costas quando escutou um tiro, e deitou e viu o parceiro no chão, e também verificou outra pessoa de lado e armada, mas ela não fez disparos. Ao ver esta cena, e o parceiro pedindo clemência, efetuou disparos, mas não sabe se acertou. Iniciou-se novo disparo, já que estavam disparando contra o carro, e tinham mulheres e crianças chorando, e a galeria estava cheia, sendo que a GCM chegou quando cessaram os disparos. Apos acalmar, escutou outro parceiro que foi alvejado no colete e no braço, e também escutou outro parceiro chamando, e quando saiu viu o Renato caído no chão, e estava sem pulso e ofegante, sendo que foi socorrido. Somente levaram uma arma. Iriam reabastecer o carro forte e estavam com R\$ 200.000,00. Depois a policia conseguiu pegar os rapazes, sendo que um deles ficou baleado dentro do míni shopping. Somente viu o rapaz que estava de lado, mas ele estava de costas, e não viu o rosto do rapaz ferido. Não conseguiu reconhecer os envolvidos. O vigilante que faleceu estava próximo do caixa eletrônico. Portava um revolver calibre 38, e um parceiro com revolver similar e o outro uma arma longa. A arma subtraída foi levada do vigilante que morreu.

Testemunha protegida 2 disse que estava trabalhando e esperava o almoço e passou Renato com um carro e com quatro elementos, e viu que eles estavam com armas, mas imaginou que poderia ser o proprietário da chacara, mas notou algo estranho. Subiu na maquina, e viu a Meriva sendo dirigida por Renato, e quando chegou na estrada, viu ele abandonando o veiculo, e ele veio ate sua pessoa e disse para ficar quieto e não ver nada, e que sabia que estsva acontecendo algo errado, e que sabia onde morava. Continuou e acionou a policia, imaginou que era algo errado, mas não sabia do assalto. Conseguiu ver dois dos rapazes. Renato morava no local, e estava há três meses no local, e não teve problema pessoal com ele. Soube que o assalto ocorreu antes. Viu uma arma longa, e quando passaram também estavam com um revolver. Somente foi ameaçado por Renato. Não viu Renato com arma, e ele estava levando o pessoal, sendo que em reconhecimento pessoal, não reconheceu o réu Vinicius.

Testemunha protegida 3 disse que o primeiro vigilante desceu e fez a varredura e apos desce o segundo, para dar o suporte para adentrar ao local, e depois desce o chefe da equipe para abastecer o caixa eletorniuuco, e o depoente fica no caminhão. O chefe da equipe vai no caixa que fica no fundo do shopping e o segundo vigilante da a cobertura para os demais, e ate esse momento estava tudo certo, mas em questão de segundos, ocorreu um movimento suspeito na parte de fora, e nisso o vigilante da segurança apareceu uma pessoa na direção dele e em seguida aparece mais um, e portando uma arma cromada, e ouve disparos de arma de fogos, e viu o colega que estava na parte de fora se joga e também faz a contenção de fora, começa a correria, com disparos. Não se recorda quantas pessoas roubaram o caixa. O vigilante caiu na galeria, próximo ao freezer de sorvete. Ate onde sabe não foi encontrada a ama de fogo

Luciano disse que estava fazendo a entrega de marmitex próximo a galeria, e os individuos armados anunciaram o assalto e levaram as motocicletas, sendo que um deles estava ferido nas costas. Não recuperou a motocicleta, e não conhecia os

acusados. A motocicleta valia R\$ 3500,00 e tem interesse em ser indenizado. Somente viu o rapaz ferido armado e estava com um revólver. Não reconheceu o réu em audiência. Não chegou a reconhecer ninguém na delegacia.

Ivan guarda municipal, disse que foram acionados, e ao chegar no local estava bem confuso, e havia um vigilantes baleado e um dos envolvidos, no caso Wesley também baleado. Acionaram o Samu e socorreram as vítimas, e a polícia militar fez a prisão dos demais. Somente socorreu as vítimas, e os vigilantes indicaram que ele estava envolvido no crime. Não conhecia o acusado.

Carlos Henrique, policial militar, disse um transeunte parou e disse que estava ocorrendo um assalto no shopping, e pediram apoio da GCM e o pessoal estava abastecendo caixa e ocorreu um entrevero, e havia um vigilante baleado no chão com dois ferimentos, e um terceiro que seria o assaltante e que estava caído. O vigilante baleado falou das armas e localizou um revólver calibre 38 e uma ponto quarenta e cinco. Deixou a equipe a GCM no local para resgate das vítimas e foi até a base para pedir apoio, sendo que as viaturas de São Roque começaram a fazer o cerco, e encontrou um C4 abandonado, e três indivíduos correram e estavam com blusas amarelas e vermelhas, e ao saírem, o COPOM avistou do rapaz que estava na barbearia no caso Michael, e ele tentou fugir mas conseguiu abordá-lo, e encontraram a pistola 380 na cintura dele. Após levou a delegacia e começaram a chegar os outros reus. Na delegacia começaram a chegar as outras viaturas, e tomou ciência que alguns fugiram em um taxi, com três indivíduos dentro e os conduziu para delegacia, e Maciel foi até um sítio onde seria a estada do pessoal do roubo, e em contato com o caseiro localizou os armamentos e um dos carros fugiu para um sítio, e a viatura conseguiu identificar o caminho e abordaram um indivíduo que mostrou onde estava o armamento, e indicou o local de fuga dos demais. As vítimas reconheceram os reus que foram detidos no dia, e também existiu uma vítima que teve a motocicleta levada, mas que não foi localizada.

O policial Alexandre Maciel disse que chegaram as informações via Copom, e começaram com as diligências, e no local havia um vigilante e um dos assaltantes baleados, e na barbearia prenderam outro, além de um Meriva que foi encontrada abandonada e uma pessoa indicou um sítio, onde pessoas armadas estaria, e foram até o local, e localizaram o Renato, e o mesmo indicou uma trilha onde os demais fugiram e também as armas, no caso submetralhadoras, espingardas e coletes balísticos completos e munições. Esta trilha saíria em outra estrada onde eles pegaram um taxi, e outra equipe abordou o taxi com os três indivíduos. Os reus presos no dia foram reconhecidos pelas vítimas. Havia uma vítima que teve a motocicleta levada mas que não foi encontrada nem os roubadores.

Leonel disse que chegaram diversas informações, com vigilante e assaltante baleados, sendo que um dos roubadores foi preso no salão de barbearia com uma arma, e eles também roubaram um C4 e a população começou a informar as equipes, sendo detido um rapaz em uma chacara que indicou a trilha onde três fugiram, e como estava na rodovia e eles estariam no CEASGEP e saiu um taxi em alta velocidade, e que foi abordado na rodovia, e os três indivíduos estavam sujos de barro e com as características dos roubadores e confessaram a participação e um deles estava com a camiseta de um time de futebol. Não sabe se o rapaz reconhecido também roubou a motocicleta. Não se recorda de ter conversado com a vítima da motocicleta.

Hiago disse que estava no carro do Josué que foi levado pelos roubadores, e escutou os tiros e ele encostou na guia, e viu os rapazes saindo da galeria e foram em um carro ao lado, que não ligou e eles saíram correndo e vieram até o carro do Josué, tirou o cinto e saiu e chegaram dois rapazes e um deles estava com uma arma prata, e abriram a porta e tiraram Lucas e saíram com o carro. Somente reconheceu a arma na delegacia e não reconheceu os reus. Viram que eles pegaram uma motocicleta mas não teria como reconhecer essa pessoa que levou a motocicleta.

A princípio, vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido:

" não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401)

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

E mais, os policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para incriminá-los injustamente.

Os policiais narraram de forma coesa e detalhada a operação policial que resultou na detenção de envolvidos, no entanto, não conseguiram apontar a participação de Vinicius.

Da mesma maneira, a vítima do roubo da motocicleta não conseguiu reconhecer o réu Vinicius.

A vítima protegida em juízo disse que não se recordava e não conseguiu reiterar o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, e em que pese o relatório de entrada do réu no hospital de Diadema com ferimentos, esta prova por si só não leva a certeza da participação no evento.

É plausível que o réu estivesse envolvido, já que não conseguiu apresentar versão diversa, tampouco explicou a entrada no hospital, no entanto, a prova caberia a acusação, e mesmo diante da extensa investigação, não se conseguiu obter a certeza da participação do acusado, apenas indícios, possibilidades mas que não trazem a certeza necessária para a responsabilização.

De fato, a dúvida permaneceu e nesse caso o acusado deve ser beneficiado.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação penal e o faço para absolver o réu VINICIUS PEDRO DA SILVA da imputação contida na denúncia com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP.

Sem custas diante da absolvição.

Defiro o recurso em liberdade e revogo a prisão preventiva, expeça-se contramandado de prisão se ainda não expedido.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas e remeta-se ao arquivo com as cautelas de praxe.

Sao Roque, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA